

NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (n.º 182)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiendo reunido en su 87.º período de sesiones el 1 de junio de 1999, y

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, como principal prioridad para la acción nacional e internacional, incluyendo la cooperación y asistencia internacionales, para complementar el Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales en materia de trabajo infantil, y

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata e integral, teniendo en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de apartar a los niños afectados de todo trabajo de este tipo y de proveer para su rehabilitación e integración social, atendiendo al mismo tiempo las necesidades de sus familias, y

Recordando la resolución relativa a la eliminación del trabajo infantil adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.º período de sesiones en 1996, y

Reconociendo que el trabajo infantil es en gran medida causado por la pobreza y que la solución a largo plazo reside en un crecimiento económico sostenido que conduzca al progreso social, en particular la reducción de la pobreza y la educación universal, y

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.º período de sesiones en 1998, y

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil están cubiertas por otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y el Convenio suplementario de las Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas en relación con el trabajo infantil, que es el cuarto punto del orden del día de la sesión, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional;

adopta el diecisiete de junio del año mil novecientos noventa y nueve el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

Artículo 1

Cada Miembro que ratifique el presente Convenio adoptará medidas inmediatas y eficaces para garantizar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término **niño** se aplicará a todas las personas menores de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, el término « **las peores formas de trabajo infantil** » comprende:

- (a) todas las formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su uso en conflictos armados;
- b) el uso, la obtención o el ofrecimiento de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos;
- c) la utilización, obtención u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas según se definen en los tratados internacionales pertinentes;
- d) trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños.

Artículo 4

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3(d) serán determinados por las leyes o reglamentos nacionales o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados, identificará dónde existen los tipos de trabajo así determinados.
3. La lista de los tipos de trabajo determinados en virtud del párrafo 1 del presente artículo se examinará y revisará periódicamente según sea necesario, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados.

Artículo 5

Each Member shall, after consultation with employers' and workers' organizations, establish or designate appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 6

1. Each Member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the worst forms of child labour.
2. Such programmes of action shall be designed and implemented in consultation with relevant government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of other concerned groups as appropriate.

Article 7

1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of penal sanctions or, as appropriate, other sanctions.
2. Each Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour, take effective and time-bound measures to:
 - (a) prevent the engagement of children in the worst forms of child labour;
 - (b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the removal of children from the worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration;

(c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour;

(d) identify and reach out to children at special risk; and

(e) take account of the special situation of girls.

3. Each Member shall designate the competent authority responsible for the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 8

Members shall take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions of this Convention through enhanced international cooperation and/or assistance including support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 11

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 12

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides --
- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
 - (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

See related
<i>Constitution</i>
Constitution Article 22

Key Information
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Entry into force: 19 Nov 2000)
Adoption: Geneva, 87th ILC session (17 Jun 1999)
Status: Up-to-date instrument (Fundamental Convention).
Convention may be denounced: 19 Nov 2030 - 19 Nov 2031

See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country